

1500456-85.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... admitiu já ter sido processado por tráfico de entorpecentes, em 2019, no Município de Dourados (Mato Grosso do Sul), tendo ficado preso por seis meses.

Disse que também já foi processado por furto. Pesquisa no e-saj apontou a existência da carta precatória nº 0001471- 91.2021.8.26.0462, na qual consta que o denunciado responde a processo por tráfico de drogas na 2ª Vara de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1500456-85.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500456-85.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Vistos, etc.

Alexsandro Dimas Santos Junior, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

"Consta nos inclusos autos que em 25 de julho de 2020, às 21h20min, nesta Capital, no Bairro Vila Jacuí, na Rua São José, 159, ALEXSANDRO DIMAS SANTOS JUNIOR, qualificado à fl. 75, expôs à venda, teve em depósito e guardou, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O delito foi praticado durante estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 (Decreto Municipal 59.291, de 20 de março de 2020). Segundo o apurado, policiais militares receberam a denúncia nº 15730720S, a qual informava que na Rua São José, 159, era praticado o comércio de entorpecentes. Os policiais foram lá e viram o denunciado, o qual, ao perceber a presença dos militares, correu para dentro de casa. Na fuga, o denunciado jogou ao solo quatro invólucros com maconha. Os policiais correram atrás do denunciado, entrando na casa dele, mas ele conseguiu sair do imóvel e não foi capturado. Os policiais encontraram, no quarto do denunciado, ao lado da cama dele, uma mochila contendo um tijolo de maconha. Também foram encontrados uma balança de precisão, uma faca de cozinha, um martelo de borracha, dois rolos de fita adesiva e um rolo de filme PVC. Estes objetos demonstram que o denunciado cortava, prensava e embalava maconha, em casa, para futura venda.

O denunciado, ouvido à fl. 75, negou que a droga fosse dele, mas admitiu já ter sido processado por tráfico de entorpecentes, em 2019, no Município de Dourados (Mato Grosso do Sul), tendo ficado preso por seis meses. Disse que também já foi processado por furto. Pesquisa no e-saj apontou a existência da carta precatória nº 0001471- 91.2021.8.26.0462, na qual consta que o denunciado responde a processo por tráfico de drogas na 2ª Vara de Dourados - Mato Grosso do Sul. O número original do

processo é 0012437-96.2019.8.12.0002. Nele consta que o denunciado estava transportando maconha daquele Estado para São Paulo.

O auto de exibição e apreensão encontra-se às fls. 7 e 8. Os diversos objetos apreendidos foram periciados às fls. 18/35. Protesto pela posterior juntada do laudo toxicológico.

Ante o exposto, denuncio ALEXSANDRO DIMAS SANTOS JUNIOR como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, letra "j" (calamidade pública), do Código Penal. Requeiro o recebimento da presente, a citação para que o denunciado apresente defesa prévia, oitiva das testemunhas, abaixo arroladas, interrogatório e, após o processamento, nos termos dos artigos 54 e seguintes da Lei 11.343/06, a final condenação. "

Determinada a notificação do(a)(s) acusado(a)(s) (fls. 107), houve resposta (fls. 132/133) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 134). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) ré(u)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 104/105.

É o relatório.

Decido.

Em que pese seja possível, e mesmo muito provável, que o réu tenha praticado o delito imputado, sendo o responsável pelas drogas, tem-se que, ao final, a prova produzida não é suficiente a gerar a certeza necessária a sustentar um decreto condenatório.

Acontece, em primeiro lugar, que os policiais não puderam afirmar, com certeza, que a pessoa que viram correr era o réu, não sendo assim ele reconhecido.

Em segundo lugar, ainda que a mochila tenha sido encontrada dentro da casa onde o réu morava com sua avó, efetivamente atribuindo a ele a propriedade da mesma há apenas o que os policiais disseram que Cleonice disse quando dos fatos.

Porém, ainda na fase policial, ao ser ouvida, ela negou tal atribuição, restando assim apenas uma prova indireta, consistente no que os policiais disseram que ela teria dito.

Além disso, havia outras pessoas que residiam na casa, e que poderiam ser as responsáveis pela droga, não sendo a rigor impossível que Cleonice até atribuísse a mochila ao réu para isentar de responsabilidade outro familiar.

Claro que o mais provável é que o réu fosse mesmo traficante, e responsável pela mochila e pelas drogas, porém, tal probabilidade, ainda que alta, não chega a se transformar numa certeza, efetivamente provada, e isenta de qualquer margem de dúvida, razão pela qual não resta outra solução que não a absolvição, pelo benefício da dúvida.

Isto posto, julgo a presente ação IMPROCEDENTE, absolvendo o réu da acusação feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração integral dos entorpecentes apreendidos, incluindo amostras.

Oficie-se desde já comunicando a autorização para destruição dos demais objetos sem valor econômico apreendidos.

Sem custas.

Transitada em julgado, façam-se as anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos após conferência pela Escrivã judicial.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA